5.1 환자권리존중			
규 정 번 호	5.1	제 정 일	
관 련 인증기준	5.1 환자권리존중	최근 개정일	
담 당 부 서	원무과	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거	1. 의료법 2. 보건의료기본법 3. 의료분야 개인정보보호 상담사례집		

▣ 목적 (Purpose)

환자의 권리와 책임을 정하고 알림으로써 환자가 진료를 받는 모든 과정에서 환자 권리와 책임을 존중하고 사생활을 보호하기 위함이다.

▣ 용어 정의 (Definition)

- 환자권리 : 본인의 질병에 대한 설명을 들을 권리, 본인이 받게 되는 치료, 검사, 수술, 입원 등의 의료행위에 대한 설명을 듣고 시행여부를 선택할 권리, 계획된 진료를 받지 않거나 진료가 시작된 이후 이를 중단하거나, 대안적 진료에 대한 설명을 들을 권리
- 환자의무 : 치료계획 준수, 치료계획 불응 시 발생한 결과에 대한 책임, 진료를 받지 않거나 중단에 따른 결과와 책임, 원내규정 준수, 의료기관 직원 및 다른 환자에 대한 존중, 의료기관과 체결된 재정적 의무에 대한 책임

▣ 정책 (Policy & Procedure)

1. 환자의 권리와 의무에 대한 규정이 있다.
2. 직원은 환자의 권리와 의무를 알고 있다.
3. 환자에게 환자의 권리와 의무에 대한 정보를 제공한다.
4. 진료과정에 환자가 참여한다.
5. 환자의 사생활보호 요구를 확인한다.
6. 환자의 신체노출을 보호한다.
7. 환자의 개인정보를 보호한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

2. 환자의 권리

가. 진료 받을 권리

환자는 자신의 건강보호와 증진을 위하여 적절한 보건의료서비스를 받을 권리를 갖고, 성별·나이·종교·신분 및 경제적 사정 등을 이유로 건강에 관한 권리를 침해받지 아니하며, 의료인은 정당한 사유 없이 진료를 거부하지 못한다.

나. 알권리 및 자기결정권

환자는 담당의사·간호사 등으로부터 질병 상태, 치료 방법, 의학적 연구 대상 여부, 장기이식 여부, 부작용 등 예상 결과 및 진료비용에 관하여 충분한 설명을 듣고 결정할 권리가 있다.

다. 비밀을 보호받을 권리

환자는 진료와 관련된 신체상·건강상의 비밀과 사생활의 비밀을 침해받지 아니하며, 의료인과 의료기관은 환자의 동의를 받거나 범죄 수사 등 법률에서 정한 경우 외에는 비밀을 누설 · 발표할 수 없다.

라. 상담·조정을 신청할 권리

환자는 의료서비스 관련 분쟁이 발생한 경우, 한국의료분쟁조정중재원(1670-2545, www.k-medi.or.kr) 등에 상담 및 조정을 신청할 권리가 있다.

3. 환자의 의무

가. 의료인에 대한 신뢰·존중의 의무

환자는 자신의 건강 관련 정보를 의료인에게 정확히 알리고, 의료인의 치료계획을 신뢰하고 존중하여야 한다.

나. 부정한 방법으로 진료를 받지 않을 의무

환자는 진료 전에 본인의 신분을 밝혀야 하고, 다른 사람의 명의로 진료를 받는 등 거짓이나 부정확한 방법으로 진료를 받지 아니한다.

4. 환자의 권리와 의무에 대한 공지

가. 환자의 권리와 의무에 대한 공지

1) 입원환자

병동 입원 시 담당 간호사는 모든 입원환자에게 입원생활 안내문을 이용하여 “환자권리와 의무”에 대한 내용을 안내하며, 병동 게시판, 병실 게시판 등에 게시한다.

2) 외래 및 기타 부서(외래환자 등)

병원의 원무과 게시판, 홈페이지(이용안내) 등에 공지하여 외래환자 등 의료기관을 이용하는 모든 환자들이 쉽게 볼수 있게 공지하여 쉽게 알 수 있도록 한다.

5. 환자(또는 보호자)의 진료과정 참여

가. 의료기관에 내원환 모든 환자는 진료과정에 참여 할수 있도록 환자상태, 제안된 치료, 잠재적 효과 및 단점, 가능한 대안, 회복과 관련된 가능한 문제들, 치료를 받지 않을 경우 발생 가능한 결과 등을 진료의사는 설명해야 하며 진료의사는 질병 및 치료, 검사, 입원 등의 의료행위에 대해 충분히 설명하고 전자의무기록(EMR)에 경과기록하며 환자(또는 보호자)는 설명을 듣고 시행여부를 결정 할수 있어야 한다.

나. 환자(또는 보호자)는 계획된 진료를 취소하거나 진료가 시작된 이후 중단할 수 있으며, 의사는 진료중단 시 발생할 문제, 대안전 진료 등에 대해 설명해야 한다.

6. 환자의 사생활 보호 요구 확인

가. 내원 시 원무과 직원은 환자 또는 보호자에게 면회사절 여부, 입원사실 확인 여부 등 사생활 보호 안내 및 요청서를 통하여 확인한다.

나. 입원 중인 환자 또는 보호자가 사생활보호를 요구 시 간호부에서는 원무과로 방문하여 사생활 보호요청을 할 수 있음을 안내하고 원무과 직원은 언제든 사생활보호 요청을 할수 있음을 안내한다.

다. 사생활 보호를 요청한 환자는 모든 직원이 알 수 있도록 원무과 직원은 EMR의 특이사항란에 이를 공유한다.

라. 사생활보호요청서 작성 시 원무과 직원은 사생활보호가 더 이상 필요 하지 않을 경우 사생활 보호 취소 신청서를 작성하여 원무과로 제출할 수 있음을 환자 및 보호자 에게 안내하고, 취소 요청 시 EMR 특이사항란에 작성한 기록을 삭제하고 해당병동에 유선으로 연락하여 공유한다.

7. 환자의 신체노출 보호

가. 직원은 외래진료실 내에 다른 환자 대기를 금지하며, 진료 및 검사, 처치 과정에서 환자의 신체노출이 필요한 경우 수치심을 느끼지 않도록 최소의 범위만 노출되도록 배려하고, 문이나 스크린, 침상 간 커튼 등을 이용하여 보호한다.

8. 환자의 개인정보 보호

가. 진료정보를 포함하여 개인정보가 공개되지 않도록 관리한다.

1) 환자의 진료정보와 관련된 내용은 타인에게 누설하지 않는다.
2) 환자의 개인정보(주민등록번호 등)을 관리하기 위하여 전자의무기록(EMR)에 환자의 주민등록번호는 생년월일과 성별번호를 제외한 뒷자리는 표기되지 않도록 한다.
3) 공개된 장소나 모니터에 환자의 이름을 제외한 신상정보나, 진료정보가 노출되지 않도록 한다.
4) 의무기록은 의료법 및 원내 규정에 의거하여 사용용도에 따라 적절히 취급하며 법규상 규정되지 않은 정보공개는 환자의 동의를 얻어야 한다.
5) 진료실 내 동반 가능 보호자만 입실할 수 있도록 게시물을 통하여 안내한다.
6) EMR을 사용하지 않거나 PC 자리에서 직원이 부재중일 경우 EMR을 로그아웃한다.
7) 화면 보호기 등을 설정하여 환자의 개인정보를 보호한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 환자의 권리와 의무

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

부록1. 환자의 권리와 의무

네이처요양병원 NATURE HOSPITAL

환자의 권리와 의무

1. 환자의 권리

가. 진료 받을 권리

환자는 자신의 건강보호와 증진을 위하여 적절한 보건의료서비스를 받을 권리를 갖고, 성별•나이•종교•신분 및 경제적 사정 등을 이유로 건강에 관한 권리를 침해받지 아니하며, 의료인은 정당한 사유 없이 진료를 거부하지 못한다.

나. 알권리 및 자기결정권

환자는 담당의사•간호사 등으로부터 질병 상태, 치료방법, 의학적 연구 대상 여부, 장기이식여부, 부작용 등에 예상 결과 및 진료비용에 관한 충분한 설명을 듣고 자세히 물어볼 수 있으며, 이에 관한 동의 여부를 결정할 권리를 가진다.

다. 비밀을 보호받을 권리

환자는 진료와 관련된 신체상•건강상의 비밀과 사생활의 비밀을 침해받지 아니하며, 진료인과 의료기관은 환자의 동의를 받거나 범죄 수사 등 법률에서 정한 경우 외에는 비밀을 누설•발표하지 못한다.

라. 상담•조정을 신청할 권리

환자는 의료서비스 관련 분쟁이 발생한 경우, 한국의료분쟁조정중재원 등에 상담 및 조정신청을 할 수 있다.

2. 환자의 의무

가. 의료인에 대한 신뢰•존중 의무

환자는 자신의 건강 관련 정보를 의료인에게 정확히 알리고, 의료인의 치료 계획을 신뢰하고 존중하여야 한다.

나. 부정한 방법으로 진료를 받지 않을 의무

환자는 진료 전에 본인의 신분을 밝혀야 하고, 다른 사람의 명의로 진료를 받는 등 거짓이나 부정한 방법으로 진료를 받지 아니한다.